



Fotografía: www.24horas.cl

NOTA ELECTORAL

CUÓRUMS



FACULTAD DE GOBIERNO

CONTEXTO

Rara vez una coalición alcanza un quórum legislativo para hacer grandes transformaciones. En las siete camadas de legisladores desde 1990, solo una coalición (la Concertación y luego la Nueva Mayoría) ha alcanzado un quórum calificado más alto que la mayoría simple. Las estadísticas muestran que esa coalición alcanzó los cuatro séptimo una vez en el Senado (1990-1994) y tres veces en la Cámara de Diputados (1990-1994, 1994-1998, 1998-2002). Una coalición nunca ha obtenido un quórum calificado de tres quintos o dos tercios.

Alcanzar los quóruns es especialmente necesario para hacer reformas legislativas. Aunque en el papel una coalición ha alcanzado un quórum en más de una ocasión, en la práctica no les ha sido más fácil pasar legislación. Entre 1990 y 2006 hubo senadores designados que artificialmente alzaron los quóruns y bloquearon las mayorías legítimas. Desde su derogación ha sido menos frecuente ver coaliciones obtener mayorías relevantes, pero más frecuente ver reformas legislativas. La clave han sido legisladores independientes o de partidos chicos.

Este documento muestra datos descriptivos sobre las mayorías legislativas que han existido en cada cuatrienio legislativo desde 1990, y si han sido suficientes para hacer transformaciones. Muestra datos de todas las camadas desde el retorno a la democracia. El documento muestra que para hacer grandes reformas se ha debido depender de legisladores independientes y de partidos chicos. La siguiente sección muestra la tendencia histórica, la tercera sección muestra los resultados de la elección legislativa de 2017. La sección final cierra con un breve comentario.

LA LEY ESTABLECE

un quórum de 3/5 para tratar materias como el sistema electoral, la ley de partidos políticos y la de concesiones mineras.



TENDENCIAS

Las siguientes Tablas muestran los tamaños de las bancadas legislativas de las principales coaliciones. En cada Tabla se muestra el número de senadores y diputados elegidos por esas coaliciones en la elección inmediatamente anterior. Luego estos números se comparan a los cuórum de interés. Entre 1990 y 2018, en el Senado, el cuórum para alcanzar una mayoría simple fue 20; para 4/7 fue 22; para 3/5 fue 23; y para 2/3 fue 25. En la Cámara de Diputados el cuórum para alcanzar una mayoría simple fue 61; para 4/7 fue 69; para 3/5 fue 72; y para 2/3 fue 80.

La Tabla 1 muestra que solo la Concertación, y la Nueva Mayoría, fue capaz de alcanzar mayoría simple en el Senado en todos sus gobiernos. La Alianza, en cambio, no pudo alcanzar la mayoría durante el suyo. La Tabla también muestra que el porcentaje de Otros senadores ha aumentado a través de los años. Es particularmente importante, considerando que los cuórum se han vuelto especialmente relevantes en gobiernos recientes. Por ejemplo, los senadores independientes de 2010-2014 y 2014-2018 fueron funcionales tanto para Piñera como para Bachelet.

TABLA 1. TAMAÑO DE BANCADAS POR CAMADA. SENADO: 1990-2018.

CAMADA	COALICIÓN	BANCADA	1/2	4/7	3/5	2/3
1990-1994	Concertación	22	SI	SI	NO	NO
	Alianza	16	NO	NO	NO	NO
	Otros	0	NO	NO	NO	NO
1994-1998	Concertación	21	SI	NO	NO	NO
	Alianza	17	NO	NO	NO	NO
	Otros	0	NO	NO	NO	NO
1998-2002	Concertación	20	SI	NO	NO	NO
	Alianza	18	NO	NO	NO	NO
	Otros	0	NO	NO	NO	NO
2002-2006	Concertación	20	SI	NO	NO	NO
	Alianza	18	NO	NO	NO	NO
	Otros	0	NO	NO	NO	NO
2006-2010	Concertación	20	SI	NO	NO	NO
	Alianza	17	NO	NO	NO	NO
	Otros	1	NO	NO	NO	NO
2010-2014	Concertación	19	NO	NO	NO	NO
	Alianza	17	NO	NO	NO	NO
	Otros	2	NO	NO	NO	NO
2014-2018	Nueva Mayoría	21	SI	NO	NO	NO
	Chile Vamos	15	NO	NO	NO	NO
	Otros	2	NO	NO	NO	NO
2018-2022	Fuerza de la Mayoría	15	NO	NO	NO	NO
	Chile Vamos	19	NO	NO	NO	NO
	Democracia Cristiana	6	NO	NO	NO	NO
	Frente Amplio	1	NO	NO	NO	NO
	Otros	2	NO	NO	NO	NO
TOTAL			6	1	0	0



Sabías que la Federación Regionalista Verde Social y el diputado independiente René Saffirio podrían inclinar la balanza en un hipotético gobierno de Chile Vamos?

TENDENCIAS

La Tabla 2 muestra un patrón similar en la Cámara de Diputados. La Concertación, o Nueva Mayoría, fue capaz de asegurar al menos una mayoría simple en todos sus gobiernos, mientras que la Alianza, o Chile Vamos, no pudo hacer lo mismo. La Tabla 2 también muestra que la Concertación obtuvo un cuórum de 4/7 en las primeras tres camadas después del retorno de la democracia. Sin embargo los cambios que pudo hacer estuvieron restringidos por el cuórum artificial del Senado, por esos años inflado por los senadores designados.

TABLA 2. TAMAÑO DE BANCADAS POR CAMADA. CÁMARA DE DIPUTADOS: 1990-2018.

CAMADA	COALICIÓN	BANCADA	1/2	4/7	3/5	2/3
1990-1994	Concertación	69	SI	SI	NO	NO
	Alianza	48	NO	NO	NO	NO
	Otros	3	NO	NO	NO	NO
1994-1998	Concertación	70	SI	SI	NO	NO
	Alianza	50	NO	NO	NO	NO
	Otros	0	NO	NO	NO	NO
1998-2002	Concertación	69	SI	SI	NO	NO
	Alianza	47	NO	NO	NO	NO
	Otros	4	NO	NO	NO	NO
2002-2006	Concertación	62	SI	NO	NO	NO
	Alianza	57	NO	NO	NO	NO
	Otros	1	NO	NO	NO	NO
2006-2010	Concertación	65	SI	NO	NO	NO
	Alianza	54	NO	NO	NO	NO
	Otros	1	NO	NO	NO	NO
2010-2014	Concertación	57	NO	NO	NO	NO
	Alianza	58	NO	NO	NO	NO
	Otros	5	NO	NO	NO	NO
2014-2018	Nueva Mayoría	67	SI	NO	NO	NO
	Chile Vamos	49	NO	NO	NO	NO
	Otros	4	NO	NO	NO	NO
2018-2022	La Fuerza de la Mayoría	43	NO	NO	NO	NO
	Chile Vamos	72	NO	NO	NO	NO
	Democracia Cristiana	14	NO	NO	NO	NO
	Frente Amplio	20	NO	NO	NO	NO
	Otros	6	NO	NO	NO	NO
TOTAL			6	3	0	0



Sabías que Chile Vamos es la coalición política con más posibilidades de alcanzar el cuórum de mayoría simple, ya que tiene una bancada con 73 diputados y 19 senadores?

2017

La elección de 2017 fue la primera competencia electoral tras la aprobación del sistema Proporcional Moderado que aumentó el número de Senadores de 38 a 50 y el número de diputados de 120 a 155. La reforma tiene un efecto importante en los nuevos cuórum. Los cambios son especialmente relevantes para los partidos y los candidatos, que están mirando las nuevas cifras para definir sus programas de gobierno y estrategias electorales para a su vez planificar potenciales coaliciones en caso de transformarse en el bloque oficialista.

La Tabla 3 muestra la composición del Congreso para los próximos dos cuatrienios y los respectivos cuórum. El cuatrienio 2018-2022 es un cuatrienio especial y de transición, considerando que en la elección de 2017 solo se renueva la mitad de los escaños. La Tabla 2 muestra que para el nuevo período legislativo ninguna de las principales coaliciones alcanzó el cuórum de mayoría simple. Es decir, que independiente de quien sea el ganador, la coalición que obtenga el Poder Ejecutivo está obligada a negociar si quiere pasar legislación.

El nuevo Congreso posee una fragmentación más alta que los períodos anteriores, como consecuencia del nuevo sistema electoral. En primer lugar, la Nueva Mayoría se dividió en dos, y ahora la DC compite como partido único. En segundo lugar, el Frente Amplio se posiciona como un actor relevante dentro de la Cámara baja y como la tercera fuerza política. Por lo tanto, es interesante observar como el gobierno de 2018-2022 tendrá que negociar para llevar adelante los proyectos de ley que presenten, especialmente aquellos que requieran cuórum calificados.

TABLA 3. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO PARA LOS PRÓXIMOS DOS CUATRIENIOS Y RESPECTIVOS CUÓRUMS

SENADORES	CUÓRUM	2018-2022	2022-2026
	TOTAL	43	50
	2/3	29	34
	3/5	26	30
	4/7	25	29
	1/2	22	26

DIPUTADOS	TOTAL	155	155
	2/3	104	104
	3/5	93	93
	4/7	89	89
	1/2	78	78



REFORMA ELECTORAL

reemplaza el sistema binominal por uno proporcional moderado. Fue aprobado por 21 senadores de la Nueva Mayoría, más dos independientes.

Fotografía: publimetrux

COMENTARIO

Las Tablas de arriba muestran el número de legisladores que se necesitan para alcanzar los distintos tipos de cuórum que contempla la legislación chilena. El período 2018-2022 tiene una particularidad: los cuórum en el Senado serán transitorios debido a que se renueva solo la mitad. Por ejemplo, si Chile Vamos quiere lograr el nuevo cuórum de mayoría simple debe negociar con la oposición tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, mientras que Fuerza de la Mayoría tiene un escenario similarmente complejo.

A pesar que para el gobierno de turno los cuórum serán extremadamente importantes para poder aprobar proyectos de ley, no obtenerlos tampoco significa una crisis o parálisis de gobierno. Por ejemplo, pese al triunfo del ex presidente Sebastián Piñera en la elección presidencial de 2009, no logró obtener la mayoría simple en ninguna de las dos cámaras. Sin embargo, eso no impidió que pudiera llevar adelante parte de su programa de gobierno, y en ningún caso atravesó una situación de crisis con el Poder Legislativo o una parálisis de gobierno.



FACULTAD DE GOBIERNO

NOTA ELECTORAL

CUÓRUMS

CONTACTO

DIRECTOR:

COMUNICACIONES:

COORDINADOR GENERAL:

AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN:

Kenneth Bunker
Valentina Celedón
Gonzalo Harismendy
Marcia Araya
Felipe Espinoza
Hans Fuhrop

Programa Electoral
Facultad de Gobierno
Universidad Central
Santa Isabel 1278
Santiago, Chile



FACULTAD DE GOBIERNO

www.politicaygobierno.cl

